Politique anticorruption de CONGO SERVICES ENGINEERING

CSE

Congo Services Engineering SARL

Note du Gérant.

Nous avons choisi d'être une entreprise responsable et sérieuse dans le domaine de la sous-traitance minière.

Nous nous engageons à conduire nos activités de façon saine et intègre, conformément à notre Charte Ethique et Bonne conduite. C'est dans ce cadre que nous adoptons une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption dans toutes nos activités et dans l'ensemble de l'entreprise.

Cette politique s'applique à nous tous, y compris à ceux qui agissent en notre nom. Nous demandons à tous nos managers de prendre un rôle actif pour développer une culture où la corruption n'a pas sa place et reste inacceptable sous toutes ses formes.

Cette politique doit être communiquée largement, promue avec conviction et renforcée par des actions de sensibilisation et de formation afin de s'assurer qu'elle soit parfaitement comprise et suivie par tous.

Fait à Lubumbashi, le 24.04.2017

Kajila Yamuno Marc

Gérant de la Société



I. Objectif

L'objectif de cette politique anticorruption est de donner à l'ensemble des employés de **CSE** un référentiel de **principes à respecter** dans le cadre de nos activités et de **comportements à proscrire** car susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence.

Cette politique est applicable à tous les employés de **CSE** et doit être respectée par toutes les parties prenantes avec lesquelles nous sommes engagés (entreprises, partenaires, consultants ou intermédiaires intervenant pour la société).

Cette politique anticorruption est prise en conformité avec la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption de 1997 et avec la convention des Nations-Unies contre la corruption de 2003.

Elle répond aux exigences de la législation congolaise en vigueur à ce jour, notamment le code pénal livre II et le Décret du 30 janvier 1930 portant code pénal, tel que modifié et complété par la loi n°15/022 du 31 décembre 2015 et la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cette politique est complétée par le Charte d'éthique et de bonne conduite de la société CSE ".

En cas de violation de cette politique anticorruption, tout salarié du Groupe s'expose aux sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur (ou tout autre document de valeur équivalente), sous réserve des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes.

II. Définition de la corruption et du trafic d'influence

Est considéré comme une infraction pénale de corruption prévue par le code pénal le fait de **proposer sans droit, d'offrir ou promettre d'offrir** (corruption active), de solliciter ou d'accepter (corruption passive), directement ou indirectement, des **offres**, des **promesses**, des **dons** ou des **avantages** quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir (ou pour avoir accompli ou s'être abstenu d'accomplir), un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat.

La corruption telle que définie dans cette politique inclut les "pots-de-vin", "dessous-de-table", extorsions, paiements de facilitation et le blanchiment des capitaux issus de ces pratiques.

Est considéré comme une infraction pénale de trafic d'influence le fait de proposer (trafic d'influence actif), Solliciter ou accepter (trafic d'influence passif), sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité publique ou d'une administration, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

III. Comportements attendus ou proscrits par l'entreprise au titre de la prévention de la corruption et du trafic d'influence

1. Politique de lutte contre la corruption et le trafic d'influence

La CSE affirme le principe de "tolérance zéro" en matière de corruption et de trafic d'influence, quelles qu'en soient les formes, dans toutes ses activités et dans l'ensemble de la Société.

En aucun cas un employé, pour lui -même ou pour le compte d'un tiers, ou un tiers pour le compte de l'employé, ne peut :

- **donner, promettre de donner ou offrir un paiement**, un don en numéraire, une commission, un cadeau, un voyage ,une invitation ou toute autre forme de gratification, avec l'attente ou l'espoir qu'un avantage indu en sera tiré, ou pour récompenser un avantage indu déjà octroyé,

- **accepter ou solliciter un paiement**, un don en numéraire, une commission, un cadeau, un voyage, une invitation ou toute autre forme de gratification de la part d'un tiers dont il est connu ou suspecté qu'il en attend un avantage indu,

- **effectuer un paiement de facilitation** quelle qu'en soit la forme à un représentant de la fonction publique, à un agent ou à un intermédiaire ,pour faciliter ou accélérer une procédure de routine.

Si un employé se trouve dans une situation exceptionnelle où il n'a pas d'autre option, par crainte pour sa vie, sa santé ou sa liberté, que de céder à une tentative d'extorsion, il doit faire le nécessaire pour se protéger.

Dans tous les cas, l'employé devra **signaler toute tentative de corruption ou de trafic d'influence**, dès qu'il en a la possibilité, à son manager et à son Compliance Officer : ceux-ci portent alors la responsabilité de coordonner la réponse appropriée à cet incident.

IV. Mesures de prévention
Et de lutte contre la corruption et le trafic d'influence

1. Sensibilisation et formation

CSE communique sa politique anticorruption en interne et en externe.

A cet effet, la CSE déploie et maintient un programme pour sensibiliser et former régulièrement ses salariés avec une obligation de formation pour les salariés les plus exposés au risque de corruption, quel que soit leur niveau hiérarchique.

CSE met à la disposition de ses managers, employés et de ses intermédiaires (agents, représentants commerciaux, consultants, sociétés de conseil, fournisseurs, distributeurs, revendeurs, sous-traitants, franchisés et autres partenaires commerciaux y compris avocats et comptables), des Instructions appropriées afin d'identifier et de prévenir les risques de corruption dans les relations professionnelles.

2 . Demande de conseil ou d'information

Un employé qui souhaite demander un conseil, un avis, s'informer, poser une question sur un sujet relatif à la corruption, au trafic d'influence ou à l'éthique, s'adresse à son manager, à son Compliance Officer ou à son Conseiller Ethique.

3. Dispositif de recueil d'alertes

CSE a mis en place un dispositif de recueil d'alertes en matière de corruption ou de trafic d'influence.

Ce dispositif couvre la corruption, le trafic d'influence et les infractions ou les fraudes dans les domaines de la comptabilité, du contrôle interne et de l'audit. Il est accessible par voie de messagerie électronique à l'adresse : **Infocongoengineering@cse-rdc.com**

Pour CSE

Fait à Lubumbashi, le 24.04.2017
Marc KAJILA YAMUNO
Gérant

CSE
CONGO SERVICE ENGINEERING SARL
CD / LSH / RCCM / 15 - B - 3954
N° IMPOT : A. 1600012G